رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٩٣٠ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٢٥٤ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٦/١٤هـ

الموضوعات

تخطيط عمراني - اعتماد مخطط - امتناع عن فتح وسفلتة شارع - انتفاء الشارع البديل - حجية صك الملكية - استدلال الجهة الإدارية بقاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه - القدح في ميزان العدالة - إناطة الجهة الإدارية بخدمة العامة - وظائف البلديات.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن فتح وسفلتة الشارع المؤدي لعقاره - دفع المدعى عليها بوجود مشروع سابق لفتح شوارع المخطط الواقع فيه عقار المدعي، ولكن انتهت كمياته، وقد أدرج طلب المدعي ضمن المشاريع المستقبلية - تضمن النظام أن على المدعى عليها القيام بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم وتنسيق البلدة - الثابت أن الشارع الذي يطالب المدعي بفتحه وسفلتته هو الشارع الوحيد المؤدي لعقاره وفق صك الملكية؛ مما يتقرر معه إلغاء امتناع المدعى عليها - عدم قبول استدلال المدعى عليها بالقاعدة الفقهية: (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه)؛ ذلك أنه منطق يقدح بميزان عدالة الجهة الإدارية؛ كون المدعى عليها مناطاً بها خدمة العامة، ولا تُعاقِب بالحرمان من

تلك الخدمة حتى لا تستخدم سلطتها بطريقة غير صحيحة - إيراد القواعد الفقهية لا بد أن يكون في موضعه الصحيح - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- القاعدة الفقهية: (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه).
- المادة (٥) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٩٧/٢/٢١هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها: أن المدعي يمتلك القطعة رقم (٧٧٥/ب) الواقعة بحي العكاس وآل زيدي طريق آل يوسف بمدينة أبها من المخطط البلدي رقم (٧١١/١٤١٥هـ/ج/١) بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/١/٦هـ، والمرهون للبنك الأهلي التجاري بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٣هـ، ويحدها شمالاً وفق المخطط المعتمد من الأمانة شارع بعرض (١٥) متراً، إلا أنه منذ تاريخ اعتماد المخطط لم يتم فتح هذا الشارع المذكور أعلاه حتى الآن من قِبل أمانة منطقة عسير، علماً أن هذا الشارع هو الطريق الوحيد المؤدي إلى عقاره، وبتاريخ ١٤٤٢/١/٨هـ تقدم المدعي بطلب لأمانة منطقة عسير برقم (٩٧٣٣٦٢) يطالب فيه المدعى عليها بفتح هذا الشارع وتمهيده للمارة حتى

يؤدي المصلحة المعمول لها هذا الشارع وحتى يستطيع الوصول لأرضه، إلا أن المدعى عليها اتخذت قراراً سلبياً برفض الطلب، وحيث إنه قد لحق بالمدعي من هذا الإجراء الغير المشروع والامتناع عن فتح الشارع الضرر البالغ المتمثل في عدم قدرة المدعي حتى الآن في إقامة مسكنه الخاص على تلك الأرض رغم قيامه بعمل كافة الرسومات الهندسية المعتمدة منذ تاريخ ١٤٤٢/١/١٣هـ، ولم يستطع حتى الآن البدء في تنفيذ الانشاءات لتعذره إدخال المؤن اللازمة إلى قطعة الأرض، وختم صحيفته بطلب إلزام الجهة الإدارية بفتح وتمهيد الشارع الموصل لأرضه والمعتمد في المخطط الصادر من أمانة منطقة عسير. وبقيد تلك الصحيفة دعوى بالرقم المبين بصدر الحكم وإحالتها لهذه الدائرة تم تحديد عدة جلسات وفق ما هو مبين بمحاضر هذا الدعوى، طلب فيها وكيل المدعي فتح الطريق المؤدي لعقار موكله. وقد أجابت المدعى عليها عن الدعوى بالمذكرة التي قدمها ممثلها الحاضر في الدعوى والمتضمنة: أن هناك مشروعاً سابقاً لفتح شوارع المخطط، ولكن انتهت كمياته مما أدى إلى تعذر فتح الشارع مدار النزاع، علماً أن طلب المواطن أدرج ضمن المشاريع المستقبلية، وقد تم الطلب من إدارة الطرق والمعدات بوكالة الخدمات بتمهيد الطريق وتسويته مبدئياً حسب الطبيعة للتمكن من الوصول للعقار محل الدعوى؛ وعليه يثبت للمحكمة عدم امتناع المدعى عليها عن تنفيذ الطريق، والقاعدة الفقهية نصت على أن: "من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه". ثم انتهى إلى طلب رفض دعوى المدعي. وقد عقب ممثل المدعى عليها بمذكرة لم تخرج في مضمونها عما أورده سابقاً، وفي جلسة هذا اليوم الثلاثاء

١٤٤٣/٣/٦هـ والمنعقدة عبر خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية، وبعد اطلاع الدائرة على أوراق الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم تأسيساً على الأسباب التالية.

الأسباب

تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطالب في الدعوى إلغاء قرار المدعى عليها السلبي المتمثل في امتناعها عن فتح وتمهيد وسفلتت الشارع الذي يحد عقاره المملوك له بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٣هـ من الجهة الشمالية؛ فإن هذه الدعوى تكون مما تختص المحاكم الإدارية بديوان المظالم بنظرها طبقاً للمادة الثالثة عشرة الفقرة (ب) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) لعام ١٤٢٨هـ والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو عيب في السبب أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما أن الاختصاص المكاني منعقد

لهذه المحكمة بموجب المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أنه: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقةً بذلك الفرع"، كما أن الدائرة نظرت الدعوى وفقاً لقواعد توزيع الدعاوى الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. ومن ناحية الشكل، ولما كان المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها السلبي المتمثل في امتناعها عن فتح وتمهيد وسفلتت الشارع الذي يحد عقاره محل الدعوى من الجهة الشمالية، وكان من المقرر فقهاً وقضاءً أنّ الطعن على القرارات الإدارية السلبية لا يتقيد سماعه بالمدد النظامية المحددة في المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، لا سيما مع سبق تظلم المدعي للمدعى عليها بموجب التظلم رقم (٩٧٣٣٦٢) في ١٤٤٢/١/٨هـ المرفق بأوراق الدعوى؛ وبالتالي تكون الدعوى مقبولة شكلاً. وأما من ناحية الموضوع، فإن المدعي يطالب بإلغاء قرار المدعى عليها السلبي المتمثل في امتناعها عن فتح وتمهيد وسفلتت الشارع الذي يحد عقاره المملوك له بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٣هـ من الجهة الشمالية، وقد دفعت المدعى عليها أن هناك مشروعاً سابقاً لفتح شوارع المخطط، ولكن انتهت كمياته مما أدى إلى تعذر فتح الشارع مدار النزاع، علماً أن طلب المواطن أدرج ضمن المشاريع المستقبلية. ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي يملك العقار محل الدعوى بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٣هـ، ولما كان الطريق

الذي طالب المدعي بفتحه وتمهيده وسفلتته هو الطريق الوحيد المؤدي لعقار المدعي وفق ما ذكره وكيله بجلسات المرافعة، وكان الثابت أيضاً من خلال صك الملكية. ولما نصت عليه المادة الخامسة من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٩٧/٢/٢١هـ على أن: "تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية: ١-تنظيم وتنسيق البلدة..."، ولما كانت مطالبة المدعي تعدّ من الطلبات التي تدخل ضمن اختصاصات المدعى عليها وفقاً لعموم ما ورد بالمادة الخامسة السالف ذكرها، لا سيما مع ما ذكرته المدعى عليها من أنها تنتظر الاعتمادات المالية للقيام بفتح الشارع، وأنها قد خاطبت الإدارة المختصة لديها بتعبيد الطريق وفتحه مؤقتاً إلى أن تتوافر تلك الاعتمادات المالية، ولم تقدم المدعى عليها ما يخالف ما ذكره المدعي، ولما كان الأمر كما ذكر؛ فإن الدائرة تنتهي للحكم بإلغاء قرار المدعى عليها السلبي بامتناعها عن فتح وسفلتت الطريق الذي يحدّ عقار المدعي محل الدعوى من الجهة الشمالية. وتنبه الدائرة هنا المدعى عليها إلى أن استدلالها في مذكرتها بالقاعدة: (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه)؛ هو منطق لا يصح صدوره من جهة الإدارة، إذ يقدح في موازين عدالتها، إذ لم تفتح المدعى عليها بابها إلا لخدمة العامة كما أناط بها ذلك ولي الأمر، فحقوق العباد التي نصت الأنظمة على حمايتها ورعايتها وأدائها، يتوجب على جهة الإدارة العمل وفقاً لذلك، لا أن تعاقب بالحرمان من تلقاء نفسها

وتستخدم سلطتها بطريقة غير صحيحة، لذا فإن إيراد قواعد الفقه لا بد وأن يكون في موضعه الصحيح وبطريقة صحيحة نظاماً.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار أمانة منطقة عسير بالامتناع عن فتح الشارع المؤدي إلى عقار المدعي (...) المملوك له بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٣هـ الصادر من وزارة العدل.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.